

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 681/2530

บริษัท ที.ไอ.จี.เทรดดิ้ง จำกัด

โจทก์

บริษัทพหุโยธินออกซิเจน จำกัด กับ

พวก

จำเลย

นายรัศมี สวามิภักดิ์ ทนายจำเลยที่ 2 ที่
5 และที่ 10

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 10 ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีในชั้นฎีกาได้
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยจำเลยทั้งสองขอเอาหลักประกันที่เคยวาง
ไว้ต่อศาลเป็นหลักประกันในชั้นนี้ด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 298)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 1,407,083.10 บาทให้โจทก์พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้
โจทก์เสร็จ โดยให้จำเลยที่ 2ร่วมรับผิดชอบไม่เกิน 450,000 บาท จำเลยที่ 5 ร่วมรับผิดชอบ
ไม่เกิน 225,000 บาท จำเลยที่ 10 ร่วมรับผิดชอบไม่เกิน 116,905 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 1,407,083.10 บาท ให้
โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 1,367,966.50 บาท

นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 ฎีกา (อันดับ 292)

ทนายจำเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 10 ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 291)

จำเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 10 ต่างได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยที่ 5 วางหนังสือสัญญาค้ำประกันจนคดีถึงที่สุด ภายในวงเงินไม่เกิน 225,000 บาท ของธนาคารเป็นประกันต่อศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 และที่ 10 ต่างนำสมุดฝากเงินในธนาคารซึ่งมียอดเงินฝากจำนวน 473,428.75 บาท และ 116,905 บาท ของแต่ละคนตามลำดับวางเป็นหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันจนคดีถึงที่สุดไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 223,229,236,238)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 10 ไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับจำเลยที่ 5 ให้ถือสัญญาประกันที่ทำไว้ในชั้นอุทธรณ์ซึ่งยังมีผลบังคับอยู่เป็นสัญญาประกันในชั้นฎีกาต่อไป ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 10 ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาว่าสมควรจะให้จำเลยใช้หลักประกันเดิม หรือหาหลักประกันใหม่มาวางศาลตามที่เหมาะสมต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2 ที่ 5 และที่ 10 ไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับจำเลยที่ 5 ให้ถือสัญญาประกันที่ทำไว้ในชั้นอุทธรณ์ซึ่งยังมีผลบังคับอยู่

เป็นสัญญาประกันในชั้นฎีกาต่อไป ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 10 ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาว่าสมควรจะให้จำเลยใช้หลักประกันเดิม หรือหาหลักประกันใหม่มาวางศาลตามที่เห็นสมควรต่อไป

(ฉัตรพันธุ์ รัตมิตัด-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>